

1504327-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Rian e Emanuella pela prática do roubo majorado.

Neste sentido é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 6/9 e autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 27/28.

A autoria também restou comprovada.

Conforme os depoimentos dos policiais Walter Augusto Pereira Júnior e Aldo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504327-40.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504327-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049177/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23142975 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2049177 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN SANTOS NERI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

RIAN SANTOS NERI e EMANUELLA LOPES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 24 horas, na Rua Pedro Américo, 10, República, nesta Capital, agindo em concurso entre ambos e com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com identidade de desígnios, agindo mediante violência, subtraíram, para todos, um estetoscópio, a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, uma bolsa e um celular SAMSUNG, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de Luiz Roberto de Araújo Júnior, conforme autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 27/28, e de reconhecimento

pessoal de fls. 26.

Após o recebimento da denúncia (fls. 111/112), os acusados foram pessoalmente citados (fls. 121/122) e apresentaram resposta à acusação às fls. 133 e 137/145. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e a vítima e realizados os interrogatórios dos réus.

Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

As preliminares alegadas se confundem com o mérito e com ele serão decididas.

A ação penal é procedente, vez que ao final da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade dos acusados Rian e Emanuella pela prática do roubo majorado.

Neste sentido é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 6/9 e autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 27/28.

A autoria também restou comprovada.

Conforme os depoimentos dos policiais Walter Augusto Pereira Júnior e Aldo Silva Araújo, estavam realizando patrulhamento por volta das 23:40, quando foram alertados por um motociclista que um rapaz estaria sendo roubado nas proximidades. Diante disto, os declarantes foram ao local, Rua Pedro Américo, 10, e avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Rian Santos Nascimento, aplicando um golpe de gravata em outro rapaz, Luiz Roberto de Araújo Júnior, e uma mulher, depois identificada como Emanuella Lopes de Souza, atracada com a vítima, tentando pegar algo na cintura desta. Em busca pessoal, não localizaram nada ilícito com os suspeitos. A vítima lhes contou que quatro indivíduos o haviam abordado, sendo que dois conseguiram fugir. No entorno, os declarantes conseguiram localizar a bolsa da vítima, com os materiais de estudo, sendo que um estetoscópio fora subtraído.

A vítima Luiz Roberto de Araújo Júnior contou que no dia dos fatos estava retornando para casa quando um indivíduo se aproximou, supostamente pedindo ajuda, contudo, em seguida, se aproximaram outras três pessoas, uma mulher e dois homens, e começaram a pegar seus pertences. Afirmou que um dos rapazes lhe deu uma gravata por trás, enquanto os demais tentavam subtrair o que levava consigo, e a mulher deu uma rasteira no declarante para pegar seu celular, que estava escondido na cintura. Neste instante, uma equipe da Polícia Militar chegou e conseguiu a flagrar dois suspeitos, enquanto outros dois fugiram, levando sua bolsa com material de estudo e seu estetoscópio, sendo que a bolsa foi encontrada no entorno. Por fim, reconheceu, sem dúvidas, os réus como sendo os autores do roubo e confirmou que ficou claro que todos os envolvidos estavam juntos, em conclusão.

Os relatos da vítima e dos policiais devem ser aceitos, porque eles não conheciam os réus antes dos fatos e não tinham motivos para incriminá-los falsamente.

Interrogado, o réu Rian Santos Neri confessou os fatos, afirmando que estava tentando subtrair o celular da vítima quando foi abordado pela Polícia Militar. Disse que estava sozinho e depois chegaram mais pessoas, que também tentaram pegar os pertences da vítima, mas correram antes da polícia chegar. Por fim, disse que não conhece Emanuella, não a tendo visto antes. Ao ser questionado sobre ter dado nome falso, disse que o fez por medo de ser preso.

Em interrogatório, a ré Emanuella Lopes de Souza disse que é usuária de crack e estava usando a droga próximo ao local dos fatos, quando viu dois indivíduos abordarem um rapaz. Diante disso, a declarante agarrou a vítima pela cintura para tentar soltá-la do meio da confusão, para salvar a vítima, momento em que a Polícia Militar chegou e lhe abordou. Assegurou que a sua intenção era ajudar a vítima a se livrar dos assaltantes, e não participar do crime. Por fim, disse que não conhece Rian, não o tendo visto antes.

As autodefesas dos réus não podem ser aceitas, posto que distantes das provas colhidas, das palavras da vítima e dos policiais que presenciaram o ataque à vítima.

Além da autoria incontestada dos acusados, também não existem dúvidas quanto à incidência da causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes,

previstas no inciso II do § 2º, do artigo 157, do Código Penal.
Desta forma, de rigor a condenação, procedendo com a mesma pena para ambos, considerando que não se diferem em grau de participação ou culpabilidade, tampouco em excepcionalidade de causas modificativas da pena.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da confissão do réu Rian conforme o artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, tendo em vista a pena já se encontrar no mínimo legal, não podendo a circunstância atenuante reduzir a pena para aquém do mínimo, conforme súmula 231 do STJ.

Por fim, caracterizado o concurso de agentes, com fulcro no artigo 157, p. 2º, II, do Código Penal, exaspero a reprimenda em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena esta que torno definitiva na ausência de razões que a modifiquem.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus RIAN SANTOS NERI e EMANUELLA LOPES DE SOUZA, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, ante a condição econômica dos condenados.

O regime inicial será o semiaberto, pela primariedade dos réus, pelo montante de pena e entendendo ser compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelos réus.

Tendo em vista que os acusados estão presos por este processo, não poderão recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para suas segregações reforçadas pela garantia da aplicação da lei penal.

Recomendem-se os réus nos cárceres em que se encontram.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA